

부정청구등 신고자 보호·보상제도 운영 안내문

국민권익위원회는 국민 누구나 안심하고 부정청구등 신고를 할 수 있도록 신고자 보호·보상제도를 운영하고 있습니다.

□ 부정청구등 신고자 보호제도

○ 부정청구등 신고자의 신분비밀을 보장합니다.

- 누구든지 신고자의 동의 없이 그의 인적사항이나 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 공개하는 것이 금지됩니다. 신고자의 동의 없이 공개한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이나 징계 등의 책임이 있습니다.

○ 부정청구등 신고자는 신변보호조치를 위원회에 요청할 수 있습니다.

- 신고등을 이유로 신고자와 친족·동거인의 신변에 불안이 있는 경우 위원회에 신변보호조치를 요구할 수 있습니다.

○ 부정청구등 신고자는 신분보장조치를 위원회에 요구할 수 있습니다.

- 신고등을 이유로 파면·해임 등 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 경우 원상회복 등을 요구할 수 있습니다.

○ 부정청구등 신고자는 책임감면의 요구를 공공기관의 장 또는 위원회에 요청할 수 있습니다.

- 신고 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수의무를 위반하지 아니한 것으로 보며, 공공기관의 장에 신고와 관련한 신고자의 징계 등 불리한 행정처분의 감면을 요구하거나, 위원회에 신고자의 징계 등 책임의 감면을 요구해 달라고 요청할 수 있습니다.

□ 부정청구등 신고자 보상제도

구 분	지 급 요 건
보상금	신고로 인하여 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때 신고자는 위원회에 보상금 지급을 신청할 수 있습니다.
포상금	위원회 또는 공공기관에 부정청구등 행위를 신고하여 현저히 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우에 위원회는 신고자(공공기관에 신고한 경우에는 해당 공공기관이 포상 추천 또는 포상금 지급을 요청한 경우만 해당)에게 포상금을 지급할 수 있습니다.
구조금	신고자 및 협조자, 그 친족 또는 동거인은 신고등과 관련하여 치료, 이사, 쟁송, 임금손실 등 피해를 받거나 비용을 지출한 경우 구조금 지급을 신청할 수 있습니다.

※ 다만, 신고자의 보상금 지급신청 검토를 위해서는 이첩·송부 이후 피신고자와 관련된 공공기관의 수입회복 등이 있어야 하며, 이에 대한 쟁송절차(행정심판, 행정소송 등)의 완료 등으로 법률관계의 확정이 필요함

보다 자세한 내용은 「청렴포털 부패공익신고」(www.clean.go.kr)의 '알려드립니다' > 보호제도 안내 또는 보상·포상제도 안내 메뉴를 참조하거나 국번없이 1398, 110으로 상담하시기 바랍니다.